

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO de ambas as Apelações Cíveis.

Passo à análise conjunta dos recursos, iniciando pelas preliminares aventadas pelo Banco do Brasil S/A, para, em seguida, adentrar no mérito dos pedidos.

1. Do Recurso do BANCO DO BRASIL S/A:

1.1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

O Banco do Brasil S/A argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não firmou contratos com os autores e que a obrigação de baixar os gravames seria da incorporadora.

Contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A ação proposta pelos autores visa, entre outros pedidos, a desconstituição de hipotecas registradas em favor do próprio Banco do Brasil S/A. Sendo o credor hipotecário, a instituição financeira é parte diretamente interessada e, portanto, legítima para figurar no polo passivo da ação que busca a liberação de gravame que a beneficia.

A jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica nesse sentido, em especial quando se aplica a Súmula 308 do STJ, que será abordada a seguir.

Sobre o tema colaciono julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . PAGAMENTO INTEGRAL. COMPROVADO. ÔNUS REAL. BAIXA NA HIPOTECA . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 DO STJ . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. **De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são responsáveis, solidariamente, pela retirada do gravame mantido sobre os imóveis objeto de promessa de compra e venda e cujo preço foi integralmente pago** . 2. A constituição de hipoteca em favor do agente financeiro impõe a formação de litisconsórcio necessário, dada a relação jurídica existente entre as partes e porque a eficácia da sentença depende da atuação do banco, conforme prevê o art. 114 do CPC/2015. 3 . A responsabilidade do banco em dar baixa em hipoteca gravada sobre imóveis adquiridos pelos autores advém da ineficácia da garantia firmada entre a construtora e o agente financeiro em relação aos adquirentes dos imóveis. 3.1. O eventual

inadimplemento da construtora em relação ao banco não pode vincular os consumidores, o que obriga o levantamento da garantia, como prevê a Súmula n.º 308 do STJ. 4. A ciência dos consumidores a respeito da existência de hipoteca lavrada pela construtora ante o agente financeiro não afasta o seu direito de recebimento dos imóveis livres de ônus, dado que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1.228 do Código Civil. 5. A obrigação de dar baixa na hipoteca não pode ser substituída por ordem judicial, na medida em que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, de acordo com o art. 492 do CPC. 5.1. Uma vez reconhecida a exigibilidade da obrigação de fazer, é dado ao juízo determinar as medidas necessárias à satisfação dos credores, a fim de alcançar a efetivação da tutela específica perseguida, conforme prevê o art. 536 do CPC. 6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 11 do art. 85 do CPC. 7. Apelação cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 0706224-17.2023.8.07.0007 1821580, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 22/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA NA HIPOTECA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INCORPORADORAS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO BEM ADQUIRIDO. NEGATIVA DE CANCELAMENTO DA HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ QUE FIXOU O ENTENDIMENTO DE QUE A HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL. LEI N.º 13.097/15 QUE NÃO SUPEROU O ENUNCIADO. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. ADEMAIS, PLEITO PELA FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SEM RAZÃO. EXEGESE DO TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de fls. 639/645, prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, confirmando a tutela antecipada e determinando a baixa da hipoteca no imóvel questionado. II - Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do banco, a mesma não merece prosperar, visto que a instituição financeira integra, ainda que indiretamente, a cadeia negocial, vez que na contramão do alegado, não atua como mero agente financiador, mas como credor hipotecário, responsável pelo cancelamento do gravame. Logo, incide o regime de responsabilidade civil solidária previsto na Lei n.º 8.078/90 - CDC - nos artigos 7º, § único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1º. III - A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que apesar de não ser parte na relação jurídica entre a consumidora e a construtora, a garantia hipotecária foi instituída em seu favor e, consequentemente, a baixa desta está ao seu alcance (credor hipotecário).

IV - Consoante disposição contida na Súmula nº 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel . Desse modo, firmado contrato de compra e venda de imóvel e realizada a quitação integral do preço, assiste ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva. V ¿ Tendo a parte apelada apresentado o contrato de compra e venda (fls. 38/40) e comprovado a quitação do imóvel (fl. 41), é inquestionável o seu direito a recebê-lo livre de qualquer ônus, nos termos da supracitada súmula do STJ . VI - Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. VII ¿ Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que litigam as partes acima nominadas, ACORDA a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE de votos, em conhecer do recurso e não dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza/CE, 06 de dezembro de 2023 . DESEMBARGADORA JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0263534-54.2021.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023)

O Banco é, de fato, o único que pode providenciar a baixa da hipoteca ou, ao menos, ser compelido a fazê-lo.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2. Da Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa:

O Banco do Brasil S/A impugna o valor da causa (R\$ 11.427.830,20), alegando excesso e sugerindo o valor de R\$ 37.779,50, com base nas custas cartorárias de averbação.

A despeito da argumentação do apelante, a impugnação ao valor da causa também não prospera. O valor da causa em ações de adjudicação compulsória e desconstituição de hipoteca deve corresponder ao proveito econômico almejado pelos autores, que, no caso, é o valor dos bens imóveis que se pretende adjudicar e liberar de gravame.

No caso, os imóveis são as unidades do Edifício Bourbon Residence, consoante tabela a seguir:

AUTOR	UNIDADE INDIVIDUALIZADA	VALOR	MATRÍCULA	DATA DE QUITAÇÃO
Carlos Renato Lima Bordalo e Fernanda Tuma	501	R\$ 1.100.000,00	Nº 68.786	20/03/2018
Fabício Guimarães Santos e Veruska Carneiro Monteiro Guimarães Santos	701	R\$ 1.348.000,00	Nº 68.788	02/08/2018
Alessandra Barros Dysarz	1501	R\$ 1.073.930,00	Nº 68.796	03/11/2017
Thiago Rodrigues de Souza Costa e Juliana Santiago Monteiro Costa	1701	R\$ 1.215.011,00	Nº 68.798	27/04/2018
Fernando Mambrini Ferri e Brenda Acatauassú Ferri	1801	R\$ 1.194.125,44	Nº 68.799	16/04/2018
Raimundo Antônio Silva Aires e Albirene de Sousa Aires	1901	R\$ 1.196.045,72	Nº 68.800	07/03/2018
Ertha Rossana Lima da Silva Nóbrega	2301	R\$ 1.448.060,04	Nº 68.804	26/06/2018
Sérgio Remor Júnior	2801	R\$ 1.552.658,00	Nº 68.809	18/04/2018
Ana Cláudia da Silva Domingues	3001	R\$ 1.300.000,00	Nº 68.811	11/09/2017
	TOTAL	R\$ 11.427.830,20		

O valor atribuído de R\$ 11.427.830,20, corresponde ao valor dos contratos de compra e venda dos imóveis, que representam o benefício econômico buscado com a procedência da ação.

A simples sugestão de valor com base em custas cartorárias de averbação é desprovida de fundamento jurídico para o cálculo do proveito econômico em uma ação de tamanha envergadura patrimonial.

Rejeito, outrossim, a preliminar de impugnação ao valor da causa.

1.3. Do Mérito do Recurso do Banco do Brasil S/A:

No mérito, o Banco do Brasil S/A defende a validade da hipoteca firmada com a incorporadora, a ciência dos autores sobre o gravame e a necessidade de substituição da garantia.

O cerne da questão cinge-se à aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:

"A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

Apesar da validade da hipoteca entre a instituição financeira e a incorporadora, este gravame não pode ser oposto aos adquirentes de boa-fé que quitaram suas unidades imobiliárias. É entendimento consolidado que os compradores que honram seus compromissos não podem ser penalizados pela inadimplência da construtora perante o agente financiador do empreendimento. Os autores comprovaram a integral quitação dos valores relativos aos seus respectivos imóveis, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau.

A alegação de que os autores tinham ciência da existência do gravame, por cláusula contratual expressa, não afasta a aplicação da referida Súmula 308 do STJ. Tal entendimento visa proteger o consumidor final, que adquire o imóvel e o quita, de encargos oriundos de dívidas da construtora com o banco. Qualquer cláusula contratual que tente impor tal ônus ao consumidor é, ademais, passível de nulidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, a pretensão de substituição da garantia ou o bloqueio de valores da incorporadora é questão a ser resolvida entre o Banco do Brasil S/A e a PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, não podendo ser imposta aos adquirentes, que cumpriram sua parte no contrato. A responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da baixa da hipoteca deve ser discutida nas vias próprias entre o agente financeiro e a incorporadora.

Desta forma, a sentença de primeiro grau, ao julgar procedentes os pedidos de adjudicação compulsória e cancelamento das hipotecas, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nego provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A.

2. Do Recurso das Advogadas KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES (Honorários Sucumbenciais):

As advogadas Karina Paula de Sousa Aires e Polliana Letícia de Sousa Aires buscam a reforma da sentença exclusivamente quanto à verba honorária sucumbencial, fixada em R\$ 10.000,00 por equidade, alegando que o valor é irrisório e em desconformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

Com razão as apelantes.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, visando reduzir a subjetividade do julgador e tornar a verba mais condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

O § 2º do art. 85 estabelece a regra geral e obrigatória: os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre (I) o valor da condenação, (II) o proveito econômico obtido ou (III) o valor atualizado da causa.

No caso, os imóveis são as unidades do Edifício Bourbon Residence, consoante tabela a seguir:

AUTOR	UNIDADE INDIVIDUALIZADA	VALOR	MATRÍCULA	DATA DE QUITAÇÃO
Carlos Renato Lima Bordalo e Fernanda Tuma	501	R\$ 1.100.000,00	Nº 68.786	20/03/2018
Fabício Guimarães Santos e Veruska Carneiro Monteiro Guimarães Santos	701	R\$ 1.348.000,00	Nº 68.788	02/08/2018

Alessandra Barros Dysarz	1501	R\$ 1.073.930,00	Nº 68.796	03/11/2017
Thiago Rodrigues de Souza Costa e Juliana Santiago Monteiro Costa	1701	R\$ 1.215.011,00	Nº 68.798	27/04/2018
Fernando Mambrini Ferri e Brenda Acatauassú Ferri	1801	R\$ 1.194.125,44	Nº 68.799	16/04/2018
Raimundo Antônio Silva Aires e Albirene de Sousa Aires	1901	R\$ 1.196.045,72	Nº 68.800	07/03/2018
Ertha Rossana Lima da Silva Nóbrega	2301	R\$ 1.448.060,04	Nº 68.804	26/06/2018
Sérgio Remor Júnior	2801	R\$ 1.552.658,00	Nº 68.809	18/04/2018
Ana Cláudia da Silva Domingues	3001	R\$ 1.300.000,00	Nº 68.811	11/09/2017
	TOTAL	R\$ 11.427.830,20		

No caso em apreço, o valor da causa declarado e aceito (R\$ 11.427.830,20) não se enquadra na hipótese de inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Sobre o tema seguem os ensinamentos de Humberto Teodoro:

“Os limites da fixação dos honorários, pelo juiz, são tratados pelo art. 85, § 2º, em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico obtido. Apenas na hipótese de não ser possível mensurar esse proveito é que o Código permite que se utilize o valor atualizado da causa como base do respectivo cálculo.

Assim, o juiz condenará o vencido a pagar honorários ao vencedor entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento 'sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa' (art. 85, § 2º).

Entre esses dois parâmetros, o arbitramento judicial, para chegar ao percentual definitivo, levará em conta:

(a) o grau de zelo profissional;

(b) o lugar da prestação do serviço;

(c) a natureza e a importância da causa;

(d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, I a IV).

Devendo a verba sucumbencial ser arbitrada sobre o valor da condenação, a multa por atraso no cumprimento da sentença (astreinte) não integra a base de cálculo dos honorários do advogado da parte vencedora, como já decidiu o STJ.

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º 'independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito' (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios. Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

Outro caso em que o Código antigo cogitava de arbitramento por equidade era o relativo à verba advocatícia nas execuções em geral (art. 20, § 4º, CPC/1973). Também esse critério foi abolido pelo atual Código, que prevê seu importe de forma fixa, qual seja, dez por cento do débito (arts. 523, § 1º, e 827), admitida redução ou majoração na execução de título extrajudicial, conforme haja pagamento imediato ou oposição de embargos (art. 827, §§ 1º e 2º)."

*(Humberto, T. J. **Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1.** [Rio de Janeiro - RJ]: Grupo GEN, 2020. 9788530989750. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989750/>. Acesso em: 05 Feb 2021)*

Desta forma, o valor arbitrado pelo Juízo a quo está em desacordo com o julgamento na ARE 1.503.603, no qual o STF reforça que, nas causas entre particulares, a fixação dos honorários sucumbenciais deve seguir os percentuais fixados no art. 85, § 2º, do CPC - entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, vejamos:

Do mesmo modo, o Tema 1076 do STJ, que assim estabelece:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEQUINTE DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO STJ . 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do

artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como *overriding*. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na

diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC . 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12 . Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746 .072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte . Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei . 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais . Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15 . Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas . Ocorre que tais execuções muitas

vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17 . A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19 . Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20 . O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório . 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF . 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação . 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: **i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados . É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC** - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado

da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

No caso em apreço, o valor da causa declarado e aceito (R\$ 11.427.830,20) não se enquadra na hipótese de "valor muito baixo". De igual modo, o proveito econômico obtido pelos autores (a adjudicação de múltiplas unidades imobiliárias e a liberação das hipotecas sobre bens que totalizam mais de R\$ 11 milhões) é perfeitamente estimável e, por óbvio, não pode ser considerado "inestimável ou irrisório".

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no **REsp 1746072/PR (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)**, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a

seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5 . A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido .

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Portanto, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC é subsidiária, sendo vedado ao julgador fixar os honorários por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado.

Assim, reforço que a fixação de R\$ 10.000,00 em uma causa de mais de R\$ 11 milhões representa um percentual ínfimo (aproximadamente 0,087% do valor da causa), configurando um valor irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelas advogadas.

A natureza e a importância da causa, a complexidade das discussões jurídicas (Súmula 308 do STJ, CDC), o alto grau de zelo profissional, as diligências extrajudiciais e o tempo exigido para o serviço (incluindo o acompanhamento de tutela de urgência, peticionamento e participação em conciliação infrutífera) justificam a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores, que, no caso, corresponde ao valor da causa devidamente atualizado.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso das advogadas Karina Paula de Sousa Aires e Polliana Letícia de Sousa Aires.

3. Dos Honorários Recursais (art. 85, § 11, do CPC):

Considerando o improvimento do recurso do Banco do Brasil S/A e o provimento do recurso das advogadas, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos Apelados (autores) em relação ao recurso do Banco.

Assim, majoro em 2% (dois por cento) os honorários recursais a serem pagos pelo BANCO DO BRASIL S/A, a ser calculado sobre o valor que for fixado na origem em favor dos patronos dos autores, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, **CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO** à Apelação Cível interposta pelo **BANCO DO BRASIL S/A**, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau quanto ao mérito da ação.

Consequentemente, **MAJORAR** os honorários recursais devidos pelo **BANCO DO BRASIL S/A** em favor dos patronos dos Apelados (autores) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação em honorários advocatícios.

Em seguida, **CONHECER E DAR PROVIMENTO** à Apelação Cível interposta por **KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES**, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais e fixá-los em **10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa**, em favor das advogadas apelantes.

Custas e despesas processuais pelos réus (PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA e BANCO DO BRASIL S/A).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** OU **AGRAVO INTERNO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É o voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora